

Nr. 252 Reichsminister Frick an Staatssekretär Lammers. 25. Oktober 1935

R 43 II/431, Bl. 16–17 Original

Beginn:

Beginn:

[Angleichung der Polizeibesoldung an das niedrigere Gehaltsniveau der übrigen Beamtenschaft]

Persönlich!

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Zu Ihrer Orientierung über die Besoldung der Polizei-Exekutivbeamten teile ich Ihnen folgendes mit und bitte, die Angelegenheit wegen ihrer innenpolitischen Bedeutung baldmöglichst dem Führer vorzutragen.

Bekanntlich waren die Polizei-Exekutivbeamten ebenso wie die Reichswehr von der ersten (1. 2. 1931) und der zweiten (1. 7. 1931) Gehaltskürzung¹ derart teilweise befreit, daß ihnen ein erheblicher Teil der Kürzung durch die Zahlung einer festen Fahr- und Zehrzulage in Höhe von 12 RM im Monat für die Einzeldienstbeamten und in Höhe von 4,50 RM für die kasernierten Beamten gewährt wurde. Von der dritten und größten (1. 1. 1932) Gehaltskürzung² waren die Polizei-Exekutivbeamten bisher völlig befreit.

Der Reichs- und der Preußische Finanzminister haben schon seit langem Vorstellungen gegen die ungleichmäßige Behandlung der Beamtenschaft erhoben sowohl aus finanziellen wie auch aus beamtenpolitischen Gründen. Auch mir wurden verschiedentlich Berichte über die Mißstimmung der gesamten übrigen Beamtenschaft über die ungleichmäßige Behandlung vorgelegt. Insbesondere gingen mir zahlreiche Klagen zu von den an sich schon viel niedriger bezahlten Amtsgehilfen, die ebenso wie hunderttausende der Eisenbahn- und Postbeamten in den Jahren 1931–1932 innerhalb von 11 Monaten eine Kürzung von 13–19% ihrer Bezüge sich gefallen lassen mußten. Ich habe mich daher, um das Mißverhältnis zwischen der Besoldung der Polizei-Exekutivbeamten und der gesamten übrigen Beamtenschaft nicht zu verewigen, damit einverstanden erklärt, daß zugleich mit der in Vorbereitung befindlichen einheitlichen Reichsbesoldungsordnung sämtlicher Polizei-beamten des deutschen Reiches die bisherigen Besoldungsvorteile der Polizei-Exekutivbeamten wenigstens teilweise wegfallen sollten. Hierbei war für mich vor allem bestimmend die Gefahr, die sich aus der Mißstimmung der ganzen übrigen Beamtenschaft, insbesondere der großen Masse der unteren, schlechter bezahlten Beamten über die Nichtkürzung der besser bezahlten Polizeibeamten, ergab.

Leider hat sich die ursprünglich für den 1. Oktober beabsichtigte Herausgabe der einheitlichen Besoldungsordnung für die Polizeibeamten aller Länder wider Erwarten verzögert, da zunächst die 22. Ergänzung der Reichsbesoldungsordnung über die Angleichung der Besoldungsordnung des

¹ Beschlossen vom Kabinett Brüning im Wege der Notverordnungen vom 1. 12. 30, T. 2 Kap. II (RGBl. I S. 518, 522) und vom 5. 6. 31, T. 2 Kap. I (RGBl. I S. 279, 282). Die Beamtengehälter waren dabei progressiv um bis zu 14% gekürzt worden. Näheres s. ARW. Kab. Brüning I/II, Nrr. 183, 317, 319, 321; FRERICH/FREY I S. 228.

² Kürzung der Beamtengehälter um weitere 9% durch die NotVO vom 8. 12. 31, T. 7 Kap. VI (RGBl. I S. 699, 738); s. ARW, Kab. Brüning I/II, Nrr. 585 P. 2, 589, 596 P. 1.

Reichs an die der Länder³ abgewartet werden muß. In der Annahme, daß die einheitliche Besoldung der Polizeibeamten bereits im Laufe des Etatsjahres 1935 eintreten würde, waren in den preußischen Polizeihaushalt bei den Besoldungsmitteln 3 Millionen RM weniger eingesetzt worden. Diese 3 Millionen RM fehlen im preußischen Staatshaushalt nunmehr. Der Preußische Finanzminister verlangte daher ebenso wie der Reichsfinanzminister zunächst den Wegfall der Fahr- und Zehrzulagen mit Wirkung vom

1. Oktober d. Js., da eine Bereitstellung der fehlenden Mittel nicht möglich war. Dieser Maßnahme mußte ich jedoch widersprechen, da durch sie nicht alle Polizeivollzugsbeamten gleichmäßig, sondern in erster Linie die geringer besoldeten unteren Gruppen betroffen worden wären. Da an sich mit einer Einführung der dritten Gehaltskürzung (9%) zum 1. April 1936 im Rahmen der dann in Kraft tretenden einheitlichen Besoldungsordnung der Polizei unter allen Umständen zu rechnen war, und die für die ungeminderte Fortführung der Besoldung erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung standen, habe ich mich mit einer teilweisen Kürzung einverstanden erklärt. Und zwar war zunächst eine 4%ige Kürzung zum 1. November und die 9%ige Kürzung zum 1. April 1936 in einer Chefbesprechung zwischen dem Herrn Reichsfinanzminister, dem Herrn Preußischen Finanzminister und mir vereinbart worden⁴. Nachträglich ist es insbesondere durch persönliche Vorstellungen des Herrn Generalleutnants Daluge⁵ beim preußischen Finanzminister gelungen, die staffelweise Kürzung dahin abzumildern, daß mit Wirkung vom 1. November 1935 2%, vom 1. Februar 1936 weitere 2% und vom 1. April 1936 5%, zusammen also 9%, gekürzt werden. Diese Entscheidung ist sämtlichen preußischen Regierungspräsidenten und außerpreußischen Ländern bereits bekanntgegeben⁶.

Im übrigen mußte die Polizei-Exekutivbeamtenschaft schon lange damit rechnen, daß die Gehaltskürzungen in absehbarer Zeit auch auf sie Anwendung finden würden. Einer Wiederaufhebung der Bestimmungen müßte aus Gründen der Staatsautorität widersprochen werden⁷.

Da der Führer wahrscheinlich von anderer Seite mit dieser Frage befaßt wird, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie möglichst umgehend ihm den Sachverhalt kurz vortragen könnten⁸.

Heil Hitler!

Frick

³ Diese Materie war durch die 21. Änderung des ReichsbesoldungsG vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 774) geregelt worden; s. Dok. Nr. 178 P. 14. Das 22. ÄndG vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1483) betraf die Besoldungsordnung für das Ingenieurkorps der Luftwaffe.

⁴ Zu dieser Besprechung nichts ermittelt.

⁵ Leiter der Polizeiabt. im RIM.

⁶ Für Preußen durch gemeinsamen RdErl. des RIM, PrMinPräs. und PrFM vom 19. 10. 35 (nach Anordnung Görings mit Geltung auch für die preuß. Gestapo), für die außerpreußischen Länder durch gemeinsamen RdErl. des RIM und RFM vom 22. 10. 35; R 43 II/431, Bl. 21 f., 28 f.

⁷ Der RdErl. vom 22. 10. 35 (o. Anm. 6) hatte sich entschlossen gegeben: „Die Gründe, die s. Zt. zu dieser Sonderregelung geführt haben, bestehen heute nicht mehr. Die Vollzugspolizei ist umorganisiert (die Landespolizei ist von der allgemeinen Länderpolizei abgetrennt, die Kasernierung ist beseitigt usw.). – Diese organisatorische Umgestaltung bedingt eine Neuregelung der Besoldung der Polizei, wie sie auch bei der Wehrmacht infolge des Übergangs vom Söldnerheer zum Volksheer zu erwarten ist. [...] Dazu gehört auch die Anwendung der Dritten Gehaltskürzungsverordnung auf die Polizeivollzugsbeamten. – Die beteiligten preußischen Minister sind sich bereits darüber schlüssig geworden, daß keine Möglichkeit besteht, sich dieser zwangsläufigen Entwicklung zu entziehen.“

⁸ Lammers trug die Angelegenheit am 31. 10. 35 Hitler vor. Zum Ergebnis s. Dok. Nr. 261.

Zitierhinweis

Nr. 252 Reichsminister Frick an Staatssekretär Lammers. 25. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d252>